

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 906/2533

พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม

โจทก์

นายสมศักดิ์ สิมะรัตนมงคล กับพวก

จำเลย

นายสมศักดิ์ สิมะรัตนมงคล จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83,264,265,268,91

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78,149,160 ฯลฯ เรียง
กระทรวงลงโทษ ความผิดฐานปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265และมาตรา 268 ลงโทษตามมาตรา 268 วรรค
สองกระทงเดียว จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 2 ปี ฐานเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ของรถ
ให้ผิดไปจากเดิมตามพระราชบัญญัติการขนส่งฯ มาตรา 149 ปรับจำเลยที่ 1เป็นเงิน
4,000 บาท ฐานร่วมกันใช้เครื่องหมายแผ่นป้ายแสดงเสียภาษีที่ทางราชการออกให้
สำหรับรถคันอื่นไปใช้กับรถอีกคันหนึ่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งฯ มาตรา 160
จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 2 เดือนรวมจำคุก 2 ปี 2 เดือนและปรับ 4,000 บาท
จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 1 เดือน และ
ปรับ2,000 บาท ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 32)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 4,15)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้ จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้ จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ